

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5064278-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

IMPETRANTE: RICARDO MARTINS GARCIA

IMPETRANTE: GILVAN GAMA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 10ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. DESSOBRESTAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1150. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que deferiu a liminar, no sentido de dessobrestamento do processo originário. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5064278-13.2024.4.02.5101

510014400524 .V8

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5064278-13.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

IMPETRANTE: RICARDO MARTINS GARCIA

IMPETRANTE: GILVAN GAMA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 10ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por **RICARDO MARTINS GARCIA** e **GILVAN GAMA DE CARVALHO** em face da decisão proferida pelo Juiz do 10º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo originário de Nº 5060235-33.2024.4.02.5101, cujo objetivo se constituía em indenização pelo dano material e moral ocorrido com as diversas ilegalidades promovidas pelo BANCO DO BRASIL e pela UNIÃO FEDERAL.

A decisão (Evento 3) indeferiu a liminar.

É o breve relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão do Evento 3, a qual passa a integrar o presente voto:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo Substituto da 10ª VF do Rio de Janeiro, verbis: (processo 5060235-33.2024.4.02.5101/RJ, evento 3, DESPADEC1)

"O autor ajuizou ação em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e BANCO DO BRASIL S.A, objetivando, em sede de tutela de evidência, a condenação dos réus em danos materiais ao ressarcimento do saldo da conta do PASEP e a condenação do Banco do Brasil, em dano moral, relativos aos valores que foram indevidamente retirados de sua conta PASEP.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1150 do STJ estabeleceu o seguinte:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Assim, à Secretaria do Juizado para retificar a autuação, para inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide.

Assim, à Secretaria do Juizado para retificar a autuação, para inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide.

Defiro a gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Cite(m)-se a(s) ré(s) para apresentar(em) sua(s) resposta(s), no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Dentro deste prazo, deverá(ão) se manifestar sobre a possibilidade de conciliação, deduzindo, se for o caso, os termos de proposta nesse sentido, ou apresente(m) contestação, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.259/2001, e do parágrafo 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2002 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais.

Apresentada proposta de acordo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor.

Considerando que o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou, no âmbito do SIRDR 71/TO, a suspensão do trâmite, em território nacional, das demandas individuais ou coletivas cujo objeto é idêntico ao da presente ação, determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado dos IRDRs nº 0720138 77.2020.8.07.0000/TJDFT, nº 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604 05.2019.8.15.0000/TJPB e nº 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, ou até ulterior deliberação decisão expressa em contrário do STJ ou do STF."

Requeru, liminarmente, que lhe seja assegurado o direito de ter analisado o mérito da demanda até o julgamento do mérito.

É o breve relatório.

Considerando que já houve o transito em julgado do Tema 1150 do STJ, entende-se pelo prosseguimento da demanda, estando presente o fummus boni juris (<https://processo.stj.jus.br/repetitivos>).

Precedentes Qualificados

Tema	Processo	Ministro	Tribunal de Origem	Questão Submetida a Julgamento	Tese Firmada	Situação do Tema
Tema 1150	REsp 1895936/TO	HERMAN BENJAMIN	TJTO	a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;	i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;	Trânsito em Julgado
	REsp 1895941/TO	HERMAN BENJAMIN	TJTO	b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32;	ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, e	
	REsp 1951931/DF	HERMAN BENJAMIN	TJDFT	c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.	iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.	

De igual modo, nao se justifica a manutencao da suspensao, sob pena de prejuizo para a parte Impetrante, havendo o periculum in mora

Deste modo, CONCEDO A LIMINAR para determinar o prosseguimento do feito originário.

Intime-se o Impetrante e notifique-se o Juízo impetrado.

Após, ao MPF.

Por fim, à conclusão para voto.

Sem embargo, nos termos da fundamentação emprestada acima, verifica-se que não se justifica a manutenção da suspensão.

Por tais razões, voto por **CONCEDER A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que deferiu a liminar, no sentido de dessobrestamento do processo originário. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico.